



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2026/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Elwan Rusmanto Alias Mendit Bin Usman;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 06 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Semanggi Barat 29 A, Kel. Jatimulyo, Rt/Rw. 001/003, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Elwan Rusmanto Alias Mendit Bin Usman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Januari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2026 sampai dengan tanggal 08 Maret 2026;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan tanggal 10 Maret 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2026 sampai dengan tanggal 01 April 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 84/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 3 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 3 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELWAN RUSMANTO alias MENDIT bin USMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELWAN RUSMANTO alias MENDIT bin USMAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Kunci T ;
 2. 1 (satu) buah Helm merk Honda warna Hitam ;
 3. 1 (satu) Potong Jaket parasut warna Biru
(dirampas untuk dimusnahkan)
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3845-KQ warna biru hitam No.Ka. MH1JM9112LK042550 No.Sin. JM91E1042746, atas nama Fitriansyah Nurrizal Alamat Dusun Karangmloko RT. 003 RW. 004. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, beserta kunci kontak ;
 2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3845-KQ warna biru hitam No.Ka. MH1JM9112LK042550 No.Sin. JM91E1042746, atas nama Fitriansyah Nurrizal Alamat Dusun Karangmloko RT. 003 RW. 004. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ;
(dikembalikan kepada Pemilik / Penguasa Barang : FITRIANSYAH NURRIZAL)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ELWAN RUSMANTO alias MENDIT bin USMAN bersama-sama dengan Sdr. ANAM (DPO) pada pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026 sekira pukul 18.00 WIB atau dalam bulan Januari tahun 2026 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2026 bertempat Di Area Pemakaman Dusun Areng-areng, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026, sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa berpapasan dengan Sdr. ANAM (DPO) di jalan raya depan rest area karangploso, kec. Karangploso Kab. Malang kemudian berhenti dan berbincang-bincang dipinggir jalan dan saat berbincang dengan sdr. ANAM, terdakwa berkeluh kesah kepada Sdr. ANAM bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki uang. Mendengar hal itu kemudian Sdr. ANAM mengajak terdakwa untuk ikut bersamanya dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor dengan menaiki sepeda motor milik Sdr. ANAM. Setelah itu mereka berkendara kearah timur karangploso hingga melewati jembatan Tunggul Wulung Kota Malang, kemudian menuju ke arah kota Batu.
- Bahwa sesampainya di jalan raya di depan Area Pemakaman Dusun Areng-areng, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Sdr. ANAM pun berhenti ketika melihat ada sepeda motor terparkir di area pemakaman tersebut, kemudian Sdr. ANAM memarkir sepeda motor miliknya diatas jembatan makam sebelah timur dan setelah itu Sdr. ANAM langsung turun menuju ke 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, No-Pol.: N-3845-KQ, Warna : Biru Hitam, No.Ka. : MH1JM9112lk042550, No.Sin. : JM91e1042746, atas nama FITRIANSYAH NURRIZAL, Alamat : Dusun Karangmloko RT. 003, RW. 004, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu yang terparkir dalam area

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Mlg



pemakaman tersebut sedangkan terdakwa tetap menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar didekat sepeda motor milik Sdr. ANAM.

- Bahwa setelah berhasil merusak rumah kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, No-Pol.: N-3845-KQ, Warna : Biru Hitam tersebut menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Sdr. ANAM kembali ke tempat terdakwa dan terdakwa langsung menuju 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, No-Pol.: N-3845-KQ, Warna : Biru Hitam untuk mengambil sepeda motor tersebut namun pada saat terdakwa mengambil sepeda motor sambil berjalan mundur dalam kondisi mesin menyala akan menuntun sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan raya, tiba-tiba terdakwa langsung didekap dan ditangkap oleh saksi Fitriansyah Nurrisal dengan menggunakan kedua tangannya dan merupakan pemilik sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Fitriansyah Nurrisal berteriak-teriak minta tolong yang akhirnya banyak warga sekitar yang datang membantu mengamankan terdakwa dan saat itu juga Sdr. ANAM melarikan diri meninggalkan terdakwa. Beberapa saat kemudian petugas dari Kepolisian Sektor Junrejo datang dan membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Junrejo untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. ANAM telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, No-Pol.: N-3845-KQ, Warna : Biru Hitam, No.Ka. : MH1JM9112lk042550, No.Sin. : JM91e1042746, atas nama FITRIANSYAH NURRIZAL, Alamat : Dusun Karangmloko RT. 003, RW. 004, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu Saksi Fitriansyah Nurrisal.
- Bahwa perbuatan dari Terdakwa bersama Sdr. ANAM dapat mengakibatkan Saksi Fitriansyah Nurrisal mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FITRIANSYAH NURRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya yang telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam, No. Pol. : N-3845KQ milik Saksi tersebut, namun setelah Saksi diperiksa sebagai saksi oleh petugas, penyidik memberitahu Saksi yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa bersama sdr. ANAM (DPO);
- Bahwa Barang yang diambil/dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam, No. Pol. : N-3845KQ, No. Rangka : MH1JM9112LK042550, No. Mesin : JM91EE1042746, An. FITRIANSYAH NURRIZAL, Alamat Dusun Karangmloko, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan. Junrejo Kota Batu;
- Bahwa pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam, No. Pol. : N-3845KQ, No. Rangka : MH1JM9112LK042550, No. Mesin : JM91EE1042746, An. FITRIANSYAH NURRIZAL, alamat Dusun Karangmloko, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan. Junrejo Kota Batu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026, sekira pukul 18.00 Wib, di Area pemakaman dusun Areng-areng, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam, No. Pol. : N-3845-KQ, No. Rangka : MH1JM9112LK042550, No. Mesin : JM91EE1042746, An. FITRIANSYAH NURRIZAL, alamat Dusun Karangmloko, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu awal mulanya pada hari Rabu tanggal, tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 18.00 Wib, saat Saksi akan pulang memancing ikan dari sungai kemudian saya diberitahu teman saya saksi DIKY ARDY WIRANATA bahwa ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor dan salah 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal sedang menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Wama Biru Hitam, No. Pol. : N-3845-KQ milik Saksi dengan menggunakan kunci palsu dan pada saat terdakwa akan memutar balik sepeda motor kearah jalan raya kemudian Saksi langsung mendekap badan terdakwa dari belakang dengan menggunakan kedua tangan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Mlg



untuk menghentikan laju sepeda motor yang akan melarikan diri dan terdakwa berhasil Saksi amankan bersama saksi DIKY ARDY WIRANATA

yang selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Junrejo;

- Bahwa jarak Saksi mengetahui pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam, No. Pol. : N-3845-KQ, No. Rangka : MH1JM9112LK042550, No. Mesin : JM91EE1042746 milik Saksi tersebut kurang lebih 5 meter;
- Bahwa yang melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam, No. Pol. : N-3845-KQ, No. Rangka MH1JM9112LK042550, No. Mesin : JM91EE1042746 dan memindah tempat dari tempat parkir sebelumnya adalah Saksi sendiri dan teman saksi Diky Ardy Wiranata;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi sendiri dan saksi Diky Ardy Wiranata.
- Bahwa seandainya terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam, No. Pol. : N-3845-KQ, No. Rangka : MH1JM9112LK042550, No. Mesin : JM91EE1042746 Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

2. Saksi **DIKY ARDY WIRANATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dengan jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa pada saat di lakukan penangkapan, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam, No. Pol. : N-3845-KQ tersebut, terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026, sekira pukul 18.00 Wib, di Area pemakaman dusun Areng-areng, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologisnya semula pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat saksi akan pulang memancing ikan dari sungai saksi mengetahui bahwa ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor dan salah 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal sedang menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam, No. Pol. : N-3845-KQ milik saksi FITRIANSYAH NURRIZAL dengan menggunakan kunci palsu kemudian saksi memberitahu saksi FITRIANSYAH NURRIZAL bahwa ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal telah mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat pelaku akan memutar balik sepeda motor ke arah jalan raya kemudian saksi FITRIANSYAH NURRIZAL langsung mendekap badan pelaku dari belakang dengan menggunakan kedua tangan untuk menghentikan laju sepeda motor yang akan melarikan diri dan pelaku berhasil saksi amankan bersama FITRIANSYAH NURRIZAL, saksi juga melihat ada seseorang yang melarikan diri dan kemungkinan orang yang datang bersama terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi FITRIANSYAH NURRIZAL, selanjutnya saksi menghubungi Linmas desa yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Junrejo.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi FITRIANSYAH NURRIZAL adalah benar terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jika pelaku berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam, No. Pol. : N-3845-KQ, milik saksi FITRIANSYAH NURRIZAL tersebut, saksi dirugikan kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar terdakwa ELWAN RUSMANTO alias MENDIT bin USMAN menggunakan berupa 1 (satu) potong jaket parasut warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah kunci T, merupakan alat yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

3. Saksi **DHUKHON SOFFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026 sekira pukul 18.00 Wib pada saat dinas jaga di Polsek Junrejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor beserta pelakunya ikut ditangkap oleh warga, kemudian kami mendatangi TKP untuk melakukan pengecekan terkait informasi tersebut, sesampainya di lokasi ternyata benar ada kejadian pencurian tersebut. Dan saat saksi sampai di TKP saksi temukan bahwa untuk pelaku sudah ditangkap oleh warga dan untuk menghindari dari amukan masa akhirnya untuk pelaku langsung diamankan dan bawa ke kantor polsek Junrejo.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Sdr. ELWAN RUSMANTO alias MENDIT bin USMAN tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026, sekira pukul 18.00 wib di Area pemakaman dusun Areng-areng, Kelurahan Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada saat mengamankan terdakwa tersebut, ada barang bukti yang ikut saksi amankan yaitu berupa 1 (satu) potong jaket parasut warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam, No. Pol. : N-3845-KQ, milik saksi FITRIANSYAH NURRIZAL dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3845-KQ warna biru hitam No.Ka. MH1JM9112LK042550 No.Sin. JM91E1042746, atas nama Fitriansyah Nurrizal Alamat Dusun Karangmloko RT. 003 RW. 004. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa sarana yang terdakwa ELWAN RUSMANTO alias MENDIT bin USMAN pergunakan untuk melakukan tindak pidana Pencurian bersama Sdr. ANAM (DPO) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik Sdr. ANAM (DPO).
- Bahwa Menurut keterangan dan pengakuan terdakwa ELWAN RUSMANTO alias MENDIT bin USMAN yang pertama kali memiliki niatan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. ANAM (DPO) dan saya mengiyakan ajakan tersebut.
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa ELWAN RUSMANTO alias MENDIT bin USMAN ia menyetujui niat dari Sdr. ANAM (DPO) tersebut karena saat itu terdakwa sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membayar tanggungan hutang istri

Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ELWAN RUSMANTO alias MENDIT bin USMAN, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ANAM (DPO) melakukan pencurian awal mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026,sekitar pukul 16.00 wib, saya berpapasan dengan Sdr. ANAM (DPO) di jalan raya depan rest

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Mlg



area karangploso, kec. Karangploso Kab.Malang kemudian kami sama-sama berhenti dan berbincang-bincang dipinggir jalan dan saat ngobrol tersebut Terdakwa berkeluh kesah kepada Sdr. ANAM (DPO) bahwa saat itu Terdakwa tidak memiliki uang. mendengar hal itu kemudian Sdr. ANAM (DPO) mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya dengan menaiki sepeda motor miliknya. Setelah itu kami berjalan kearah timur karangploso hingga melewati jembatan tunggul wulung Kota Malang, kami mengarah ke arah kota Batu dan sesampainya dijalan raya depan area pemakaman dusun Areng-areng Kelurahan Dadaprejo kamipun berhenti kemudian Sdr. ANAM (DPO) memarkirkan sepeda motor miliknya diatas jembatan makam sebelah timur dan setelah itu Sdr. ANAM (DPO) langsung turun menuju ke sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Pol.: N-3845-KQ yang terparkir dalam area pemakaman tersebut, sedangkan Terdakwa tetap menunggu sambil mengawasi sekitar lokasi didekat sepeda motor milik Sdr. ANAM (DPO). Dan setelah berhasil merusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Sdr. ANAM (DPO) kembali ke tempat Terdakwa dan langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Pol. : N-3845-KQ dan Terdakwa langsung melakukannya namun pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menghidupkan mesin menggunakan kunci T, setelah kondisi mesin hidup Terdakwa putar balik/berjalan mundur tiba-tiba Terdakwa langsung didekap/ditangkap oleh seseorang yang ternyata pemilik kendaraan tersebut. Kemudian pemilik kendaraan tersebut berteriak-teriak minta tolong yang akhirnya banyak warga sekitar yang datang dan saat itu juga Sdr ANAM (DPO) kabur meninggalkan Terdakwa. Kemudian tak berselang lama petugas dari Polsek Junrejo datang dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Junrejo.

- Bahwa yang pertama kali memiliki niatan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. ANAM (DPO) dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyetujui niat dari Sdr. ANAM (DPO) tersebut karena saat itu Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membayar tanggungan hutang istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ANAM (DPO) pada saat mengambil 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat tersebut tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama bersama dengan Sdr. ANAM (DPO) sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ANAM (DPO) melakukan pencurian tersebut pada bulan Januari 2025 di Jalan Anjasgoro Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, kemudian pada bulan Maret 2025 di lokasi Jalan Raya Bodean Krajan Singosari Kabupaten Malang dan terakhir pada bulan Januari 2026 di Jl. Ir. Soekarno TPU dusun Areng-areng Kelurahan Dadaprejo Kota Batu.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lain yaitu perkara penipuan pada tahun 2022 dan dihukum menjalani pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan di Lapas Lowokwaru Malang.
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3845-KQ warna biruhitam No.Ka. MH1JM9112LK042550 No.Sin JM91E1042746, atasnama Fitriansyah Nurrisal Alamat Dusun Karangmloko RT. 003 RW.004. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, beserta kunci kontak ;
2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3845-KQ. Warna Biru Hitam. No.Ka. MH1JM9112LK042550, No.Sin.JM91E1042746. atas nama Fitriansyah Nurrisal Alamat Dusun Karangmloko RT. 003. RW. 004 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.;
3. 1 (satu) buah Kunci T ;
4. 1 (satu) buah Helm merk Honda warna Hitam ;
5. 1 (satu) Potong Jaket parasut warna Biru ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa mengaku pernah dihukum atau terlibat dalam perkara lain sebanyak 1 (satu) kali yaitu Pengelapan uang arisan Tahun 2022 dengan putusan perkara 1 tahun 3 bulan di Lapas Lowokwaru
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Honda Beat, No-Pol.: N-3845-KQ.
- Terdakwa menerangkan bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026, sekira pukul 18.00 WIB, di area pemakaman Dusun Areng-areng, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa bernama Sdr. ANAM alamat Kota Pasuruan yang mana teman terdakwa kabur meninggalkannya dan hingga saat ini belum

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh petugas Kepolisian Polsek Junrejo.

- Terdakwa menerangkan bahwa kenal dengan Sdr. ANAM tersebut akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan terdakwa mengenalnya pada saat berada Lapas Lowokwaru Tahun 2022 dan terdakwa mengaku bahwa peran terdakwa pada saat melakukan Pencurian tersebut, terdakwa berperan/bertugas mengawasi pada saat Sdr. ANAM merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil Sdr. ANAM melakukan hal itu terdakwa berperan/bertugas mengambil kemudian membawa/menaiki sepeda motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pemilik sepeda motor tersebut, terdakwa sedang posisi menuntun sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. : N-3845-KQ yang sebelumnya sudah dirusak kunci kontaknya oleh teman terdakwa Sdr. ANAM dengan menggunakan kunci T, dalam kondisi mesin menyala dan saat sepeda motor saya putar balik berjalan sekitar 2 meteran dari tempat parkir semula dan mengarah kepintu keluar makam, tiba-tiba terdakwa didekap/ditangkap oleh seseorang yang ternyata pemilik kendaraan tersebut. Kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar lokasi yang selanjutnya dijemput/dibawa oleh petugas dari Polsek Junrejo
- Terdakwa menerangkan bahwa semula pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026, sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa berpapasan dengan Sdr. ANAM di jalan raya depan rest area karangploso, kec. Karangploso Kab. Malang kemudian mereka sama-sama berhenti dan berbincang-bincang dipinggir jalan dan saat ngobrol tersebut terdakwa berkeluh kesah kepada Sdr. ANAM bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki uang. Mendengar hal itu kemudian Sdr. ANAM mengajak terdakwa untuk ikut bersamanya dengan menaiki sepeda motor miliknya. Setelah itu mereka berjalan ke arah timur karangploso hingga melewati jembatan tunggul wulung Kota Malang, kemudian mengarah ke arah kota Batu dan sesampainya di jalan raya depan area pemakaman dusun Areng-areng Kelurahan Dadaprejo mereka pun berhenti kemudian Sdr. ANAM memarkirkan sepeda motor miliknya diatas jembatan makam sebelah timur dan setelah itu Sdr. ANAM langsung turun menuju ke sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Pol. : N-3845-KQ yang terparkir dalam area pemakaman tersebut sedangkan terdakwa tetap menunggu sambil mengawasi sekitar lokasi didekat sepeda motor milik Sdr. ANAM. Dan setelah berhasil merusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANAM kembali ke tempat terdakwa dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Pol. : N-3845-KQ namun pada saat terdakwa mengambil sepeda motor kondisi mesin hidup terdakwa putar balik/berjalan mundur tiba-tiba terdakwa langsung didekap/ditangkap oleh seseorang yang merupakan pemilik kendaraan tersebut. Kemudian pemilik kendaraan tersebut berteriak-teriak minta tolong yang akhirnya banyak warga sekitar yang datang dan saat itu juga Sdr. ANAM kabur meninggalkan terdakwa. Kemudian tak berselang lama petugas dari Polsek Junrejo datang dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Junrejo.

- Terdakwa menerangkan bahwa tidak meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat tersebut sebelum mengambil barang miliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 477 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil"
4. Unsur "secara bersama-sama dan bersekutu"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan membuktikannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Unsur “Setiap orang” menurut pasal 145 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Orang perseorangan atau korporasi tersebut sebagai pelaku tindak pidana tentunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP.

Menimbang bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya; Pentingnya pertama kali mempertimbangkan “setiap orang” sebagai unsur adalah untuk mengetahui siapa subyek hukum yang diajukan dipersidangan, dan apakah memang identitasnya sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum?

Menimbang bahwa Terdakwa Elwan Rusmanto Alias Mendit Bin Usman telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa secara melawan hak atau melanggar ketentuan hukum, mengambil untuk dimiliki atas sebagian maupun seluruhnya dari sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis milik orang lain;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Pol. : N-3845-KQ tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu FITRIANSYAH NURRIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil sepeda motor sehingga menimbulkan kerugian material dalam jumlah tertentu. Oleh karenanya, unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Ad.3. Unsur “dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil”

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebagaimana makna gramatikal ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026, sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa berpapasan dengan Sdr. ANAM di jalan raya depan rest area karangploso, kec. Karangploso Kab. Malang kemudian mereka sama-sama berhenti dan berbincang-bincang dipinggir jalan dan saat ngobrol tersebut terdakwa berkeluh kesah kepada Sdr. ANAM bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki uang. Mendengar hal itu kemudian Sdr. ANAM mengajak terdakwa untuk ikut bersamanya dengan menaiki sepeda motor miliknya. Setelah itu mereka berjalan kearah timur karangploso hingga melewati jembatan tunggul wulung Kota Malang, kemudian mengarah ke arah kota Batu dan sesampainya di jalan raya depan area pemakaman dusun Areng-areng Kelurahan Dadaprejo mereka pun berhenti kemudian Sdr. ANAM memarkirkan sepeda motor miliknya diatas jembatan makam sebelah timur dan setelah itu Sdr. ANAM langsung turun menuju ke sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Pol. : N-3845-KQ yang terparkir dalam area pemakaman tersebut sedangkan terdakwa tetap menunggu sambil mengawasi sekitar lokasi didekat sepeda motor milik Sdr. ANAM. Dan setelah berhasil merusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Sdr. ANAM kembali ke tempat terdakwa dan langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru hitam No. Pol. : N-3845-KQ dan terdakwa langsung melakukannya namun pada saat terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menghidupkan mesin menggunakan kunci T, setelah kondisi mesin hidup terdakwa putar balik/berjalan mundur tiba-tiba terdakwa langsung didekap/ditangkap oleh seseorang yang ternyata pemilik kendaraan tersebut. Kemudian pemilik kendaraan tersebut berteriak-teriak minta tolong yang akhirnya banyak warga sekitar yang datang dan saat itu juga Sdr. ANAM kabur meninggalkan terdakwa. Kemudian tak berselang lama petugas dari Polsek Junrejo datang dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Junrejo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini. Oleh karenanya, unsur “dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “secara bersama-sama dan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut yaitu :

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. ANAM (DPO) dimana. Peran terdakwa selaku yang mengambil sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar setelah sdr. ANAM berhasil merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Pol. : N-3845-KQ tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Terdakwa yang di ajukan secara tertulis di Persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang meringankan yang ada di dalam diri Terdakwa ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci T, 1 (satu) buah Helm merk Honda warna Hitam ,dan 1 (satu) Potong Jaket parasut warna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3845-KQ warna biru hitam No.Ka. MH1JM9112LK042550 No.Sin. JM91E1042746, atas nama Fitriansyah Nurrisal Alamat Dusun Karangmloko RT. 003 RW. 004. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, beserta kunci kontak ;
2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3845-KQ warna biru hitam No.Ka. MH1JM9112LK042550 No.Sin. JM91E1042746, atas nama Fitriansyah Nurrisal Alamat Dusun Karangmloko RT. 003 RW. 004. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari dan milik saksi korban. Oleh karenanya beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Saksi FITRIANSYAH NURRIZAL**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa pernah di hukum ;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan* ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 477 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ELWAN RUSMANTO alias MENDIT bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELWAN RUSMANTO alias MENDIT bin USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kunci T ;
- 1 (satu) buah Helm merk Honda warna Hitam ;
- 1 (satu) Potong Jaket parasut warna Biru

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3845-KQ warna biru hitam No.Ka. MH1JM9112LK042550 No.Sin. JM91E1042746, atas nama Fitriansyah Nurrisal Alamat Dusun Karangmloko RT. 003 RW. 004. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-3845-KQ warna biru hitam No.Ka. MH1JM9112LK042550 No.Sin. JM91E1042746, atas nama Fitriansyah Nurrisal Alamat Dusun Karangmloko RT. 003 RW. 004. Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ;

(dikembalikan kepada Pemilik / Penguasa Barang : FITRIANSYAH NURRIZAL)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. dan Achmad Soberi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 29 April 2026** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Made Dwi Kartika, S.H., M.H., Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)